

Schlussvermerk zur Handakte

Insolvenzverfahren Fuldablick Baustoffhandel GmbH, Az. 660 IN 71/26

Vermerk vom 16.08.2027

Zusammenfassung

Das Urteil des Landgerichts Kassel vom 21.06.2027 (Az. 4 O 318/26) ist seit dem 26.07.2027 rechtskraeftig. Die Beklagte hat die titulierte Summe von 142.370,00 EUR nebst Zinsen am 10.08.2027 vollstaendig zur Masse gezahlt. Nach Paragraf 144 Abs. 1 InsO lebt die urspruengliche Lieferantenforderung der Beklagten in Hoehe von 118.000,00 EUR wieder auf und wurde zur Insolvenztabelle angemeldet.

Bewertung

Der Fall bestaetigt, dass eine Leistung an Erfuellungs statt eine inkongruente Deckung darstellt und dass die objektive Zahlungsunfaehigkeit nach Paragraf 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO unabhaengig von einer Kenntnis des Anfechtungsgegners zur Anfechtbarkeit fuehrt.

Dr. Friederike Salzwedel, Insolvenzverwalterin